

Bem-vindo(a) ao ecossistema Gemini Force Universe, que inclui o jogo virtual de RPG Gemini Force e a Gemini Store. Estes Termos de Serviço ("Termos") regulam o seu acesso e uso de todos esses serviços e funcionalidades, bem como das modalidades de venda e intermediação de Bens Virtuais descritas neste documento, tanto via web, quanto via Discord.

Ao acessar, registrar-se ou utilizar qualquer parte dos nossos serviços ("Serviços"), você ("Usuário") declara que leu, compreendeu e concorda em se vincular integralmente a estes Termos e à legislação brasileira aplicável, em especial o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei nº 13.709/2018).

Se você não concordar com qualquer disposição destes Termos, não deve utilizar os Serviços.

1. DEFINIÇÕES

Para fins destes Termos, aplicam-se as seguintes definições:

1.1. Serviços

Conjunto de experiências e funcionalidades digitais operadas por Nós, incluindo, de forma exemplificativa e não exaustiva:

- o jogo virtual de RPG **Gemini Force**;
- a plataforma de compras **Gemini Store**;
- o **Gemini Market**, ambiente de intermediação de licenças de Bens Virtuais entre Usuários, conforme definição e regras específicas destes Termos;
- todas as interfaces, páginas, sistemas, bancos de dados, conteúdos, recursos, eventos, campanhas, itens digitais e demais funcionalidades associadas, inclusive canais e fluxos operados em nossos servidores oficiais no Discord.

1.2. Nós / Operadores

Ariel Casemiro Manussakis de Souza, Gustavo Ramos Tavares e William Fernandes de Araújo, responsáveis pelo desenvolvimento, operação e manutenção dos Serviços, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, doravante referidos em conjunto como "**Nós**" ou "**Nosso**".

1.3. Plataformas

- O website oficial (atualmente acessível em endereço divulgado por Nós, como o domínio principal do projeto Gemini Force Universe (<https://geminiforce.com.br>);
- o(s) servidor(es) oficial(is) na plataforma **Discord**, incluindo o servidor onde operam o **Gemini Force**, o **Gemini Market**, **canais de venda direta geridos exclusivamente por Nós** e funcionalidades associadas (Guild ID: 1190514606519619615);
- quaisquer aplicativos, páginas ou integrações oficiais que venhamos a disponibilizar.

1.4. Usuário

Pessoa física que acessa, navega, se registra, utiliza ou de qualquer forma interage com os Serviços na qualidade de destinatário final.

1.5. Personagem Virtual

Representação fictícia do Usuário dentro do ambiente do jogo Gemini Force (ou de outros módulos de jogo que vierem a existir), cujas ações, status (incluindo, mas não se limitando a, vida, morte, habilidades) e capacidade de utilizar Bens Virtuais são regidos pelas regras internas do jogo.

1.6. Bens Virtuais

Qualquer conteúdo ou recurso digital disponibilizado nos Serviços para uso dentro do ambiente de jogo ou de suas extensões, tais como:

- itens digitais (armas, equipamento, consumíveis, veículos, etc.);
- habilidades, vantagens, assinaturas, passes de temporada;
- "tickets" de eventos, boosts, bônus de experiência ou similares;
- licenças de acesso a conteúdos, missões, campanhas ou funcionalidades especiais;
- qualquer outro bem intangível consumível ou não, que seja caracterizado como recurso do jogo.

Todos os Bens Virtuais são licenciados, nunca vendidos em caráter de propriedade. A aquisição de um Bem Virtual confere apenas uma **licença de uso revogável, limitada e pessoal**, conforme estes Termos.

1.7. Gemini Coins

Moeda virtual interna utilizada nos Serviços para viabilizar determinadas transações, compras, taxas, recompensas e repasses. As Gemini Coins podem existir em duas naturezas:

- **Gemini Coins Gratuitas:** Obtidas gratuitamente pelo Usuário por meio de:
 - recompensas de jogo;
 - bônus de login, eventos, promoções;
 - prêmios de sorteios ou campanhas promocionais;
 - outros meios gratuitos definidos por Nós.
- **Gemini Coins Pagas:** Adquiridas mediante pagamento em dinheiro real pelo Usuário, diretamente de Nós ou por meio de processadores de pagamento autorizados.

Regra de consumo: salvo indicação expressa em contrário na interface dos Serviços, as transações que utilizam Gemini Coins **consomem primeiro o saldo de Gemini Coins Gratuitas e, somente após o seu esgotamento, passam a consumir o saldo de Gemini Coins Pagas.**

Natureza jurídica das Gemini Coins:

- não são moeda oficial, criptoativo, valor mobiliário, depósito, investimento ou qualquer instrumento financeiro;
- **não representam dinheiro, crédito, ativo financeiro ou direito de saque perante Nós ou terceiros;**
- **não são conversíveis em dinheiro ou em ativos do mundo real;**
- existem exclusivamente como unidades de conta para uso nos Serviços, sujeitas a regras, prazos, limitações e reversões previstas nestes Termos.

1.8. Estoque

Inventário virtual atrelado à conta do Usuário, onde são armazenadas as licenças de Bens Virtuais adquiridas (via Gemini Store, Gemini Market ou nossos canais oficiais de venda via Discord) **antes** de sua ativação. Itens no Estoque podem, se elegíveis conforme estas regras, ser listados no Gemini Market.

1.9. Ativação / Vinculação

Ato voluntário do Usuário de utilizar um Bem Virtual que se encontra em seu Estoque, fazendo com que esse bem:

- seja associado de forma definitiva a um Personagem Virtual, à conta do Usuário ou a determinado efeito no jogo; e/ou
- gere imediatamente o efeito ao qual se destina (por exemplo, consumo de item, desbloqueio de recurso, entrada em evento, etc.).

Após a ativação, em regra, o Bem Virtual **não retorna ao Estoque**, não é elegível a reembolso por arrependimento e não pode ser listado no Gemini Market.

1.10. Gemini Store

Ambiente oficial de compra direta de licenças de Bens Virtuais e de Pacotes de Gemini Coins Pagas, operado por Nós, por meio de nossas Plataformas.

1.11. Gemini Market

Ambiente de intermediação de negócios entre Usuários, operado exclusivamente em canal(is)/sistema(s) oficial(is) por meio do nosso servidor no Discord. No Gemini Market, Usuários vendedores ofertam licenças de Bens Virtuais a Usuários compradores mediante pagamento em **dinheiro real (moeda corrente nacional)**. Nós atuamos exclusivamente como facilitadores técnicos e processadores de pagamento dessa transação entre as partes.

1.12. Instrutor

Usuário que auxilia outros Usuários e a comunidade, em especial no processo de criação, evolução e compreensão de Personagens Virtuais e das mecânicas do jogo, podendo, em determinadas compras ou interações habilitadas por Nós, ser beneficiário de um incentivo na Gemini Store ("Desconto de Instrutor") de caráter meramente promocional e opcional.

A condição de Instrutor **não torna o Usuário parte da equipe oficial e não cria qualquer vínculo empregatício, societário, de representação, mandato ou parceria comercial** entre Nós e o Instrutor.

2. ACEITAÇÃO, ATUALIZAÇÕES E ALTERAÇÕES DOS TERMOS

2.1. Aceitação

Ao criar conta, acessar, participar de sessões do Gemini Force, realizar compras na Gemini Store, utilizar o Gemini Market ou de qualquer forma interagir com os Serviços, você manifesta consentimento expresso com estes Termos.

2.2. Atualizações

Podemos alterar estes Termos a qualquer momento para:

- adequação à legislação e regulação aplicável;
- ajustes técnicos;
- melhoria da experiência do Usuário;
- introdução de novos recursos;
- prevenção de abusos e fraudes.

2.3. Comunicação de mudanças relevantes

Alterações substanciais que restrinjam direitos ou modifiquem de forma relevante a forma de uso dos Serviços serão comunicadas com antecedência razoável (normalmente, ao menos 15 dias antes da vigência), por meio de aviso em nossas Plataformas e/ou por e-mail cadastrado. Mudanças meramente formais, corretivas ou que ampliem direitos poderão ter aplicação imediata.

2.4. Discordância com alterações

Se o Usuário não concordar com alterações dos Termos:

- deverá interromper o uso dos Serviços; e
- poderá solicitar o encerramento de sua conta, observadas as obrigações pré-existentes (por exemplo, pendências de pagamento, investigações de fraude ou disputas em curso).

3. ACESSO, LICENÇA DE USO E CONDUTA DO USUÁRIO

3.1. Elegibilidade etária

O Usuário deve:

- ter pelo menos 18 anos completos; ou
- se menor de idade, utilizar os Serviços com autorização de seus pais ou responsáveis legais, que assumem responsabilidade solidária pelo uso e pela aceitação destes Termos.

3.2. Licença de Uso – natureza estritamente de licença

Ao acessar os Serviços, o Usuário recebe uma licença de uso limitada, pessoal, revogável, não exclusiva e intransferível para:

- criar e gerenciar Personagens Virtuais;
- acessar e utilizar a Gemini Store e o Gemini Market;
- adquirir, manter no Estoque, ativar e utilizar licenças de Bens Virtuais;
- utilizar Gemini Coins dentro das regras dos Serviços.

Nada nestes Termos confere ao Usuário qualquer direito de propriedade sobre:

- a conta de Usuário;
- Personagens Virtuais;
- Bens Virtuais (em qualquer estado: Estoque, ativado, vinculado, etc.);
- Gemini Coins Gratuitas ou Pagas;
- partes do código, artes, músicas, regras, textos, jogabilidade ou demais elementos dos Serviços.

O Usuário detém exclusivamente uma licença de uso sujeita a revogação e às limitações descritas nestes Termos.

3.3. Conduta vedada

O Usuário compromete-se a utilizar os Serviços de forma lícita, respeitando estes Termos e a legislação brasileira, especialmente as regras sobre direito autoral, propriedade intelectual, privacidade e proteção de dados. Entre outras condutas, é proibido:

- prejudicar, sobrecarregar ou interferir no funcionamento normal dos servidores, bots, canais e sistemas;
- utilizar linguagem ofensiva, discriminatória, difamatória ou assediadora em nossas Plataformas;
- divulgar ou tentar divulgar dados pessoais de terceiros sem consentimento;
- usar bots, scripts ou quaisquer meios automatizados não autorizados para obter vantagem indevida ou para burlar mecânicas de jogo, de armazenagem ou de transação;
- explorar falhas, bugs ou vulnerabilidades de sistema;
- oferecer, negociar ou realizar transações de Bens Virtuais ou de Gemini Coins fora da Gemini Store ou do Gemini Market (por exemplo, venda direta por dinheiro real entre Usuários, grupos externos, marketplaces não autorizados);
- tentar contornar as regras de Ativação, Estoque, elegibilidade, Gemini Coins e Instrutor descritas neste documento.

3.4. Responsabilidade pelo Personagem Virtual e Bens vinculados

O Usuário é integralmente responsável pelas escolhas, ações e consequências de seus Personagens Virtuais, desde que dentro das regras normais do jogo. Isso inclui:

- progressão, conquistas e fracassos;
- danos, perdas, mortes definitivas, punições in-game e outros efeitos resultantes das mecânicas oficiais;
- utilização ou consumo de Bens Virtuais.

Após a Ativação, **não há obrigação de reposição ou reembolso** de Bens Virtuais que sejam perdidos, destruídos, modificados ou inutilizados por decorrência das regras normais de jogo (incluindo sistemas de risco, punições, roubos previstos em mecânicas, etc.).

4. CONTAS DE USUÁRIO

4.1. Criação e dados cadastrais

Determinadas funcionalidades exigem a criação de conta. O Usuário deve fornecer dados verdadeiros, completos e atualizados e mantê-los assim durante todo o período de uso.

4.2. Segurança da conta

O Usuário é o único responsável por:

- proteger seus dados de login;
- não compartilhar senha com terceiros;
- monitorar a utilização de sua conta;
- comunicar imediatamente qualquer suspeita de invasão ou uso não autorizado ao nosso suporte oficial.

4.3. Consequências da falta de diligência

Caso o Usuário falhe em manter a segurança de sua conta, não nos responsabilizamos por:

- perda de acesso;
- movimentação de Estoque;
- ativação indevida de itens;
- transações realizadas por terceiros que tiveram acesso às credenciais por culpa ou negligência do próprio Usuário.

5. GEMINI COINS, AQUISIÇÃO E USO DE BENS VIRTUAIS, GEMINI STORE, GEMINI MARKET E PAGAMENTOS

5.1. Gemini Coins – Regras Gerais

5.1.1. Saldo e natureza

O saldo de Gemini Coins de cada Usuário é dividido internamente entre:

- Saldo de **Gemini Coins Gratuitas**;
- Saldo de **Gemini Coins Pagas**.

Ambos:

- existem apenas dentro dos Serviços;
- podem ser utilizados para transações nas nossas Plataformas, de acordo com as interfaces disponíveis;
- seguem regras específicas de reembolso e expiração, quando houver.

5.1.2. Prioridade de consumo

Salvo se for expressamente indicado o contrário:

- sempre que houver débito de Gemini Coins em uma transação, o sistema consumirá primeiro as **Gemini Coins Gratuitas**;
- apenas quando o saldo de **Gemini Coins Gratuitas** for insuficiente, passará a debitar **Gemini Coins Pagas**.

5.1.3. Ausência de valor monetário real

Independentemente de serem Gratuitas ou Pagas, as Gemini Coins:

- **não são dinheiro**;
- **não equivalem a crédito, depósito, investimento ou poupança**;
- **não geram juros, correção monetária ou qualquer rendimento**;
- **não dão direito ao Usuário de exigir conversão em moeda oficial ou qualquer ativo do mundo real**.

5.2. Compras Diretas na Gemini Store

5.2.1. Aquisição de Bens Virtuais e Gemini Coins Pagas

Pela Gemini Store, o Usuário poderá adquirir:

- licenças de Bens Virtuais específicos (por itens, pacotes, passes, etc.);
- pacotes de Gemini Coins Pagas.

Os preços, descrições, quantidades, duração e demais características serão apresentados na própria loja antes da confirmação da transação.

5.2.2. Entrega em Estoque ou em Saldo

- Bens Virtuais adquiridos na Gemini Store serão, em regra, entregues como licenças no **Estoque** do Usuário;
- Gemini Coins Pagas adquiridas serão creditadas diretamente no saldo de Gemini Coins Pagas da conta do Usuário.

5.2.3. Licenças, não propriedade

Toda aquisição feita na Gemini Store confere apenas **licença de uso revogável**, nas condições definidas nestes Termos. O Usuário não adquire, em hipótese alguma, **propriedade** sobre Bens Virtuais, Gemini Coins ou qualquer ativo do ecossistema Gemini.

5.3. Uso de Bens Virtuais – Ativação e Vinculação

5.3.1. Processo de Ativação

Para que alguns Bens Virtuais produzam efeitos no jogo ou na conta, será necessário que o Usuário os ative a partir do Estoque, por meio da interface prevista (bot, comando, painel web, etc.).

5.3.2. Consequências da Ativação

Ao confirmar a Ativação de um Bem Virtual, o Usuário declara ciência de que:

- o Bem Virtual será vinculado de forma permanente ao Personagem/conta/efeito ao qual se destina;
- ele **não retornará ao Estoque** e **não poderá ser listado no Gemini Market**;
- o direito de arrependimento (CDC, art. 49) referente àquela licença, quando aplicável, ficará prejudicado, conforme item 5.6.

5.3.3. Perda, destruição ou modificação in-game

Bens Virtuais ativados podem ser perdidos, modificados, destruídos ou sofrer qualquer outro efeito previsto pelas regras do jogo (como penalidades, riscos, roubos in-game, envelhecimento, etc.), sem que isso gere:

- direito de reembolso;
- ressarcimento em Gemini Coins;
- obrigação de nova concessão da licença.

5.4. Processamento de Pagamentos

5.4.1. Meios de pagamento

As compras em dinheiro real (por exemplo, para adquirir Gemini Coins Pagas ou pacotes especiais na Gemini Store, ou para adquirir Bens Virtuais na modalidade de venda direta via Discord operada por Nós) utilizam meios de pagamento operados por terceiros (gateways de pagamento, plataformas de cobrança, etc.) ou outros mecanismos por Nós indicados em nossos canais oficiais.

5.4.2. Responsabilidade de dados de pagamento

O Usuário é responsável por fornecer dados de pagamento corretos, válidos e atualizados, e por cumprir com eventuais taxas cobradas por bancos, bandeiras ou operadores de cartão.

5.4.3. Termos dos processadores de pagamento

Além destes Termos, o Usuário fica sujeito também aos termos de uso e à política de privacidade dos processadores de pagamento utilizados.

5.5. Gemini Market

5.5.1. Natureza da transação

Todas as transações no Gemini Market são liquidadas em dinheiro real. Não é possível utilizar Gemini Coins para comprar itens de outros jogadores neste ambiente.

Nós atuamos meramente como **intermediadores técnicos e financeiros**. A transação de compra e venda jurídica ocorre diretamente entre o Usuário Vendedor e o Usuário Comprador. Nós não somos proprietários das licenças listadas por terceiros e não garantimos o sucesso comercial das ofertas.

5.5.2. Plataforma de intermediação

Toda e qualquer transação de Bens Virtuais entre Usuários **deve ocorrer exclusivamente pelo Gemini Market**, sendo vedado realizar tais transações por canais externos.

5.5.3. Definição de preços

O Usuário Vendedor é responsável por definir o preço de venda da licença, em Reais, respeitados eventuais limites mínimos ou máximos de segurança da plataforma.

5.5.4. Taxa de serviço

Em contrapartida ao serviço de hospedagem do anúncio, segurança da transferência e processamento do pagamento, Nós cobraremos uma Taxa de Intermediação sobre o valor da venda aprovada.

- A taxa padrão é equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da transação;
- o valor líquido (preço de venda menos a taxa) será o montante a ser repassado ao Usuário Vendedor.

5.5.5. Caráter definitivo e inexistência de reembolso

Dada a natureza da intermediação entre particulares e a entrega digital imediata, as transações realizadas por meio do Gemini Market são consideradas **finais e não reembolsáveis** uma vez que a licença do Bem Virtual tenha sido transferida com sucesso do Estoque do Usuário Vendedor para o Estoque do Usuário Comprador.

Ao utilizar o Gemini Market, o Usuário Comprador reconhece que está adquirindo um Bem Virtual de outro particular e que o serviço de intermediação prestado pela Plataforma se esgota no momento da transferência da licença. Salvo disposição legal cogente em contrário ou falha técnica comprovada em entrega, **não processaremos pedidos de reembolso ou desistência para compras no Gemini Market.**

Qualquer disputa sobre a qualidade ou expectativa do item deve ser resolvida considerando que o bem é digital e descrito conforme os parâmetros do jogo.

5.5.6. Repasse ao vendedor

O Usuário Vendedor recebe valores em dinheiro, sujeitos às seguintes regras:

5.5.6.1. Custódia de segurança

Sem prejuízo das demais regras desta Seção 5.5 e da Política de Reembolso aplicável, sempre que um Bem Virtual listado no Gemini Market:

- tiver sido adquirido originalmente por meio de transação ainda abrangida por janela de arrependimento/reembolso (por exemplo, aquisição de Bens Virtuais em prazo em que ainda seja possível ao comprador original solicitar reembolso); e
- essa janela de reembolso não estiver integralmente expirada no momento da listagem ou da venda no Gemini Market,

o valor integral da venda correspondente poderá ser retido em regime de custódia até o término do prazo original da referida janela de arrependimento ou reembolso.

5.5.6.2. Finalidade da custódia

A retenção temporária de valores prevista no item 5.5.6.1 tem por finalidades principais:

- prevenção à lavagem de dinheiro, inclusive por meio de uso sucessivo de janelas de reembolso e revenda rápida de itens;
- mitigação de riscos de chargeback, estornos unilaterais ou reembolsos indevidos em meios de pagamento de dinheiro real vinculados a transações anteriores; e
- redução de fraudes, abusos, automações maliciosas ou esquemas de circulação de valores entre contas relacionadas.

5.5.6.3. Liberação de valores e transferência bancária

Após o cumprimento do prazo de custódia, e inexistindo:

- pedido válido de reembolso/arrependimento relacionado à transação original;
- contestação, chargeback ou disputa aberta junto ao meio de pagamento; ou
- indícios razoáveis de fraude, abuso ou violação grave dos Termos,

o repasse será realizado ao Usuário Vendedor via **Pix** ou **transferência bancária**. A conta bancária de destino deve obrigatoriamente estar sob a mesma titularidade (mesmo CPF) cadastrado na conta de Usuário do jogo/plataforma. Não realizamos pagamentos a terceiros.

Caso, após o repasse, seja identificada contestação, suspeita ou confirmação de fraude envolvendo a transação de origem ou a operação no Gemini Market, poderemos, nos limites da legislação e destes Termos, adotar medidas adicionais de segurança, inclusive suspensão de contas, bloqueio de Estoque ou outras providências previstas nestes Termos.

5.5.6.4. Obrigações fiscais e tributárias do Usuário

Nós atuamos apenas como facilitadores do pagamento, e emitiremos nota fiscal referente apenas à nossa Taxa de Intermediação cobrada do Vendedor.

O Usuário Vendedor reconhece que é o único e exclusivo responsável por declarar e recolher quaisquer tributos (como Imposto de Renda sobre ganho de capital) incidentes sobre os valores recebidos pelas vendas de seus Bens Virtuais. Nós não realizamos retenção de impostos na fonte.

Nada nesta cláusula impede que sejam adotadas outras medidas previstas em políticas específicas de reembolso, segurança e antifraude ou exigidas por autoridades competentes.

5.5.6.5. Medidas anti-fraude e cancelamento de transações

Verificada fraude, abuso ou violação grave destes Termos envolvendo:

- a aquisição original do Bem Virtual posteriormente listado no Gemini Market; e/ou
- a transação de compra e venda realizada no próprio Gemini Market,

poderemos, a nosso critério e observadas as normas de proteção ao consumidor:

- cancelar ou reverter a transferência da licença entre Estoques, restaurando o Bem Virtual ao Estoque do titular lícito

(quando determinável) ou removendo-o definitivamente, se necessário para segurança da plataforma;

- negar ou revogar reembolsos e estornos que configurem vantagem indevida;
- manter o valor da venda bloqueado até conclusão da apuração interna ou do procedimento junto ao meio de pagamento, podendo, ao final:
- liberar os valores ao vendedor de boa-fé, quando cabível; ou
- destiná-los integral ou parcialmente a reembolsos, estornos, custos operacionais, tributos, taxas de chargeback e outras despesas diretamente relacionadas à fraude;
- aplicar sanções adicionais previstas na Seção 9 (como suspensão ou encerramento de conta), especialmente em relação a contas utilizadas como instrumento para lavagem de dinheiro, circulação fraudulenta de valores ou abuso reiterado de janelas de reembolso.

5.5.7. Elegibilidade para listagem no Market

Somente poderão ser listadas no Gemini Market as licenças de Bens Virtuais que, cumulativamente:

- estejam atualmente no Estoque do Usuário vendedor;
- ainda não tenham sido ativadas/utilizadas/vinculadas;
- não sejam itens marcados como “não comerciáveis” por design de jogo (por exemplo, itens gratuitos promocionais, brindes, recompensas de login ou eventos indicados como intransferíveis);
- tenham sido obtidas por meios legítimos, em conformidade com estes Termos e demais regras do jogo.

5.5.8. Responsabilidade limitada na intermediação

Nossa responsabilidade, no contexto do Gemini Market, restringe-se a:

- fornecer a plataforma técnica de listagem de anúncios;
- processar o débito do Usuário Comprador e a transferência ao Usuário Vendedor;
- transferir licenças entre Estoques;
- atuar em casos de erros sistêmicos comprovados.

Não somos responsáveis por:

- eventual discrepância entre expectativa do Usuário Comprador e utilidade do Bem Virtual para seu Personagem;
- divergência de valor de mercado percebido;
- negociações, acordos paralelos ou promessas feitas entre Usuários fora da plataforma oficial;
- checagem individualizada da elegibilidade de cada item além das verificações sistêmicas automatizadas.

5.6. Desconto de Instrutor

Em determinados tipos de transação a Gemini Store poderá exibir um checkbox ou mecanismo equivalente para o comprador aplicar um benefício de desconto para aquela compra.

- Quando o comprador marcar o checkbox, o desconto de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da transação será aplicado àquela compra;
- A ativação do checkbox é um ato inteiramente opcional do comprador, que poderá realizar a compra sem utilizar esse benefício; uma vez concluída a transação, tal escolha não é passível de alteração;

Compras ou licenças de Bens Virtuais adquiridas com a utilização do benefício de Instrutor (“Desconto de Instrutor”) serão, conforme indicado na interface da oferta, marcadas como intransferíveis, o que significa que:

- não poderão ser listadas ou vendidas no Gemini Market, nem transferidas para outras contas por qualquer meio previsto nos Serviços; e
- permanecerão vinculadas à conta compradora para uso exclusivo in-game.

5.7. Vícios e Defeitos

Nos responsabilizamos por vícios ou defeitos dos Serviços e dos Bens Virtuais fornecidos diretamente por Nós, **até o momento da entrega** (crédito em Estoque, saldo de Coins, habilitação de função, etc.), nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Não nos responsabilizamos por problemas decorrentes de:

- uso indevido ou em desacordo com as regras do jogo ou destes Termos;

- não atendimento aos requisitos mínimos de conexão, hardware, software ou integração do Usuário;
- caso fortuito ou força maior (por exemplo, falhas generalizadas de internet, serviços de terceiros indisponíveis, desastres naturais, etc.);
- fato exclusivo de terceiro;
- perdas de Bens Virtuais após Ativação em decorrência de mecânicas normais do jogo, punições legítimas por violação de regras ou outras consequências previstas no design.

6. PROPRIEDADE INTELECTUAL

6.1. Titularidade

Todo o conteúdo relacionado aos Serviços (código, sistemas, artes, modelos 3D, trilhas sonoras, narrativas, nomes de personagens, marcas, logotipos, interface, textos e demais ativos) pertence exclusivamente a Nós ou aos nossos licenciadores.

6.2. Proibições específicas

É vedado ao Usuário, sem nossa autorização prévia, expressa e por escrito:

- copiar, redistribuir, vender, sublicenciar, alugar ou explorar economicamente qualquer parte dos Serviços além do uso de licenças de Bens Virtuais e de Gemini Coins nos moldes aqui descritos;
- modificar, decompilar, desmontar, realizar engenharia reversa ou tentar obter o código-fonte;
- utilizar qualquer asset (imagens, sons, modelos, textos, scripts, etc.) para treinar modelos de **inteligência artificial ou aprendizado de máquina**, para qualquer finalidade, sem autorização expressa;
- remover avisos de direitos autorais, marcas ou outros sinais de titularidade de qualquer parte dos Serviços.

7. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

7.1. Funcionamento dos Serviços

Empregamos esforços razoáveis para manter os Serviços disponíveis, estáveis e seguros, porém não garantimos:

- funcionamento ininterrupto ou livre de erros;
- acesso contínuo à internet por parte do Usuário;
- ausência de falhas em serviços de terceiros dos quais dependemos.

7.2. Limite de responsabilidade

Nossa responsabilidade, quando cabível, fica limitada aos danos diretos demonstrados e efetivamente comprovados, respeitados os limites do Código de Defesa do Consumidor e demais leis aplicáveis. Em regra, não responderemos por:

- lucros cessantes;
- danos morais que não tenham nexos diretos com falha comprovada dos Serviços;
- perdas decorrentes de decisões de jogo (escolhas de Personagem, riscos assumidos, participação em leilões, etc.).

8. SUSPENSÃO, BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA

8.1. Por iniciativa do Usuário

O Usuário pode, a qualquer tempo, solicitar o encerramento de sua conta pelos canais oficiais. O encerramento:

- implica perda de acesso a Personagens, Estoque, Gemini Coins e Bens Virtuais vinculados;
- não gera direito a qualquer indenização ou reembolso adicional, além do que seja eventualmente exigido por lei (por exemplo, reembolso por arrependimento devidamente solicitado dentro do prazo legal).

8.2. Por iniciativa Nossa

Podemos suspender, bloquear ou encerrar contas em caso de:

- violações graves ou reiteradas destes Termos ou das regras do jogo;
- uso de bots, hacks, exploits ou qualquer forma de trapaça;
- fraude, abuso em sistemas de reembolso, chargeback indevido;

- tentativa de comercializar Bens Virtuais, Gemini Coins ou contas fora das plataformas oficiais;
- comportamento ilícito, ofensivo ou que prejudique significativamente a comunidade.

Quando possível, notificaremos o Usuário sobre a decisão e sua fundamentação. Em casos graves, urgentes ou de flagrante ilegalidade, podemos agir sem aviso prévio.

9. DISPOSIÇÕES LEGAIS

9.1. Legislação e Foro

Estes Termos são regidos pelas leis da República Federativa do Brasil. Para controvérsias oriundas destes Termos, o Usuário poderá optar por:

- ajuizar ação no foro de seu domicílio; ou
- no foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo.

9.2. Autonomia das cláusulas

Se qualquer disposição destes Termos for considerada inválida ou inexecutável, as demais permanecerão plenamente válidas e eficazes. A disposição inválida será substituída por outra que reflita, na maior medida possível, a intenção original, em conformidade com a legislação.

9.3. Acordo integral

Estes Termos, em conjunto com eventuais regulamentos complementares, avisos específicos de campanha, regras de eventos e a política de privacidade aplicável, constituem o acordo integral entre Nós e o Usuário.

9.4. Não renúncia

A eventual tolerância ao descumprimento de qualquer condição destes Termos não implica renúncia, perdão ou novação, e não impede que exijamos o seu cumprimento a qualquer tempo.

10. CONTATO

Em caso de dúvidas, reclamações, pedidos de exercício de direitos (incluindo privacidade e arrependimento), comunicações sobre segurança ou sugestões, o Usuário deve entrar em contato pelos canais oficiais de suporte indicados em nossas Plataformas.

Ao continuar utilizando a Gemini Store, o Gemini Market e o jogo Gemini Force após a leitura destes Termos de Serviço, você declara que leu, compreendeu e concorda com todas as condições aqui estabelecidas.